

1500962-78.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Natasha Gabriella Azevedo Motta

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VICTOR HUGO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

VICTOR HUGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c art. 61, inciso II, "j", do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista - SP - cep 18683-471

Horário de atendimento ao público: das 12h30min às 19h00min

1500962-78.2021.8.26.0594 - lauda /

SENTENÇA

Processo nº:

1500962-78.2021.8.26.0594

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VICTOR HUGO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta

Vistos.

VICTOR HUGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c art. 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque, em 02 de setembro de 2021, por volta das 11:00 horas, na Rodovia Osny Matheus, Km 115, nesta cidade e comarca, transportava, para entrega ao consumo de terceiros, 02 porções de maconha, com peso líquido de 1.405,14g,

substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. VICTOR HUGO DA SILVA foi notificado (fls. 121) e apresentou defesa preliminar (fls. 123/124).

A denúncia foi recebida (fls. 129/130) e o réu foi regularmente citado (fls. 156). A prisão preventiva foi mantida pelas decisões de fls. 161/162 e 196.

Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado (fls. 165/167).

Após a juntada do laudo de fls. 184/193, a instrução foi encerrada, manifestando-se as partes na forma de memoriais.

Pugna o Ministério Público pela procedência da ação penal (fls. 199/205).

Alega a Defesa que o réu confirmou que transportava a droga para a cidade de Macatuba e que para tanto receberia o valor de R\$ 500,00, utilizando-se, para o transporte, do carro emprestado de sua genitora, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas que arrolou. Pugna pela fixação da pena no mínimo legal, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a fixação do regime inicial aberto; a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que é pessoa humilde e não pode arcar com o pagamento da multa e que possa recorrer em liberdade (fls. 211/213).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 11/14 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 113/117 positivo para THC.

A autoria, por sua vez, é certa, assim como a destinação da droga ao nefasto comércio de entorpecentes.

Com efeito, finda a instrução restou comprovado que durante patrulhamento de rotina policiais militares rodoviários avistaram, na Rodovia Osny Matheus, que liga Lençóis Paulista a Macatuba, veículo Hyundai I30 transitando, sentido Macatuba, em alta velocidade, ultrapassando a viatura policial, o que levantou suspeita.

Abordado, no banco do passageiro do automóvel os policiais localizaram uma sacola plástica contendo dois tijolos de substância que depois se verificou tratar de maconha. Indagado, VICTOR HUGO confessou que estava transportando o entorpecente para Macatuba e que para tanto receberia, de pessoa desconhecida, o valor de R\$ 2.500,00. Com o acusado foi, ainda, apreendida a quantia de R\$ 150,00. O carro, por sua vez, registrado em nome de terceiro, o réu disse ter adquirido há pouco tempo. Neste sentido, sempre que inquiridos, os depoimentos dos policiais militares rodoviários Geovano Dal Médico e Júlio Loverbeck Neto.

Insta registrar que nada há que desabone o depoimento de policiais, que são dignos de fé e merecem subsistir até prova em contrário no caso inexistente e podem lastrear a prolação de sentença penal condenatória quando confirmados à luz do contraditório.

Isto porque, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518/SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Rafaela Carolina da Silva disse ser esposa de VICTOR HUGO e "apareceu uma oportunidade para ele" entregar a droga para minorar as dificuldades financeiras pelas quais estavam passando. O marido trabalhava como mototaxista e recebia em torno de R\$ 2.100,00. O veículo é da sua sogra, aposentada.

Mateus José da Silva afirmou que trabalhou com o réu no mototáxi, a quem conheceu em 2020; ambos recebiam remuneração em torno de R\$ 2.500,00. Não soube dizer se o

acusado tinha automóvel.

Silente na Delegacia de Polícia (fls. 05), sob o crivo do contraditório VICTOR HUGO confessou que transportava a droga, "porém eu não sou traficante". "Apenas" estava transportando a droga para Macatuba em razão de dificuldades financeiras. Receberia pelo transporte R\$ 2.500,00 e para tanto se utilizou do automóvel da genitora. Os R\$ 150,00 recebeu como sinal do pagamento para o transporte. O veículo está registrado em nome da garagem onde foi adquirido, na cidade de Agudos.

Destarte, ante os firmes elementos de prova coligidos aos autos, consubstanciados na apreensão de expressiva quantidade de droga, nos firmes depoimentos dos policiais, na confissão do agente sob o calor dos fatos, confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, outra solução não resta a não ser a procedência da ação penal.

Passo, com isso, à dosagem da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais, na forma do que dispõe o artigo 42, da Lei de Drogas são desfavoráveis, uma vez que o réu foi abordado transportando quase um quilo e meio de maconha em cima do banco do passageiro do veículo, muito provavelmente certo da impunidade, quantidade mais do que suficiente para o fabrico de centenas de cigarros.

Neste sentido, autorizando a exasperação da pena-base em caso idêntico de transporte de maconha, em quantidade três vezes menor do que a apreendida nos autos, já se decidiu: -

"Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição ou à desclassificação para porte de drogas visando consumo próprio. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato da testemunha e dos policiais militares que prenderam os réus em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias negativas do crime e da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Réu Vinícios reincidente específico. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas ao réu Vinícios e aplicado com benevolência à ré Yasmin. Regime prisional mais brando e substituição da pena corporal descabidas. Recursos não providos" (TJSP, Apelação n. 1500415-36.2021.8.26.0530, j. 17.03.2022, Relator Desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa).

Ante o sobredito, majoro a pena-base em 1/6, atingindo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presentes as agravantes da calamidade pública e da reincidência, específica (autos n. 0005488-27.2015.8.26.0026), é de se destacar, majoro a reprimenda em 1/5, atingindo 07 anos de reclusão e 699 dias-multa.

Ante a confissão espontânea, reduzo a pena em 1/14, totalizando 06 anos e 06 meses de reclusão e 649 dias-multa.

Tratando-se de acusado reincidente, incabível, por força de dispositivo legal expresso a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal (1/30 do salário mínimo em vigor à data dos fatos) ante a inexistência de elementos nos autos autorizadores de sua fixação em percentual mais elevado.

Destaco que a aventada hipossuficiência econômica, sequer comprovada, não tem o condão de afastar a condenação à pena de multa.

Tratando-se de crime equiparado ao hediondo, de gravidade manifesta e que a cada dia vem dilacerando milhares de famílias, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (art. 2.º, § 1.º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/2007).

Outrossim, encontrando-se o réu encarcerado em razão de prisão em flagrante, convertida em preventiva e tratando-se de crime grave, praticado por reincidência específico e subsistindo os motivos que ensejaram sua manutenção cautelar no cárcere, deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso.

Afinal, como bem consignado por Guilherme de Souza Nucci em "Código de Processo Penal Comentado", 6ª edição, Editora RT, pág. 930, "Se antes do julgamento de

mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação".

Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR VICTOR HUGO DA SILVA, 40914389, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c art. 61, inciso II, "j", do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, no regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Decreto, ainda, o perdimento do valor em espécie apreendido, fruto da traficância. Nos termos da manifestação ministerial ("no tocante ao veículo utilizado para a prática delitiva, considerando que se encontra financiado mediante contrato celebrado entre a genitora do réu e o banco Santander (fls. 82/89), deixo de requerer a perda" - fls. 205), deixo de decretar a perda do veículo, que já se encontra na posse da genitora do réu (fls. 94).

Na forma do que dispõe o art. 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista n. 11.608/2003, condeno o réu ao pagamento das custas.

Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Publique-se. Intime-se.

Lençóis Paulista, 25 de março de 2022.

Natasha Gabriella Azevedo Motta
Juíza de Direito (assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA